



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott. Cristina Cambi	Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6656/2021 promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) nato in ROMA (RM) il 18/05/1970, con il patrocinio dell'avv.to MADAIO MASSIMO e con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso il difensore

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*) nata in ROMA (RM) il 04/08/1973, con il patrocinio dell'avv.to BELLI ROBERTA e con elezione di domicilio in VIA RODI 4 ROMA, presso il difensore

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.

Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'omologa del 22.04.2005; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.

Si rileva inoltre che le parti hanno raggiunto un accordo di cui alle note depositate in data 16.5.2022 che di seguito si richiama:

- 1) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, dichiarando il marito di rinunciare a richiedere la restituzione alla moglie delle maggiori somme versate per il mantenimento dei figli, fino alla data del presente atto e dichiarando, la moglie, di aver sempre ricevuto le somme dovute a titolo di mantenimento fino alla data odierna;
- 2) il marito Sig. *Parte_1*, corrisponderà alla moglie, Sig.ra *Controparte_1*, quale contributo al mantenimento dei figli *Per_1* e *Per_2* fino a quando gli stessi vivranno con la madre, e non saranno economicamente autonomi ed indipendenti, la somma mensile di euro 400,00, (euro 250,00 per il figlio *Per_2* ed euro 150,00 per il figlio *Per_1*), oltre il 50% delle spese straordinarie, come da noto Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014, a decorrere dalla data del presente atto.

L'accordo raggiunto relativamente alle condizioni del mantenimento deve ritenersi congruo, anche nell'interesse dei figli, tenuto conto delle esigenze di questi ultimi e della capacità reddituale e patrimoniale delle parti.

La natura congiunta delle conclusioni delle parti giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in ROMA in data 08/10/1995 trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello Stato civile di ROMA dell'anno 1995, al numero 01584, parte 2, serie A 01 alle condizioni concordate dalle parti sopra richiamate.

Ordina l'annotazione, come per legge.

Spese di lite compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11/07/2022

IL GIUDICE REL.

dott.ssa Maria Teresa Moretti

IL PRESIDENTE

dott.ssa Marta Ienzi